

ПРОЕКТ

Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения № _____

Электронный аукцион на поставку спектрофотометра для научно-исследовательских целей ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ»

Идентификационный код закупки: _____

г. Москва _____ г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Морозовская детская городская клиническая больница Департамента здравоохранения города Москвы», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Главного врача Горева Валерия Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____ именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в порядке _____ Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон о контрактной системе) по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением «___» _____ г. № _____, на основании протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от _____, заключили настоящий Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения (далее - Контракт) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Контракта

1.1. Предмет Контракта: Электронный аукцион на поставку спектрофотометра для научно-исследовательских целей ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» (далее - Оборудование).

1.2. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, осуществить поставку медицинских изделий (код ОКПД - 26.60.12.119 в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги по доставке, разгрузке, сборке, установке, монтажу, вводу в эксплуатацию Оборудования, обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов Заказчика, эксплуатирующих Оборудование и

специалистов Заказчика, осуществляющих техническое обслуживание Оборудования, правилам эксплуатации и технического обслуживания Оборудования в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Оборудования (далее - Услуги), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленное Оборудование и надлежащим образом оказанные Услуги.

1.3. Номенклатура Оборудования и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к Контракту), технические показатели - Техническими требованиями (приложение № 2 к Контракту).

1.4. Поставка Оборудования осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по адресу: **Москва, 4-й Добрынинский переулок, д. 1/9 строение 1А, до места хранения, указанного Заказчиком** (далее - Место доставки).

Статья 2. Цена Контракта (Цена Контракта)

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

2.2. Вариант 1. Цена Контракта, составляет _____, включая НДС _____ руб. (_____)_____ коп.

2.3. Вариант 2. Цена Контракта, составляет _____, НДС не облагается.

2.4. Цена Контракта включает в себя стоимость Оборудования и Услуг, а также все расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.5. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.6. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.7 и 2.8 Контракта.

2.7. Цена Контракта может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество Оборудования не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество

Оборудования не более чем на десять процентов.

При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Оборудования, исходя из установленной в Контракте цены единицы Оборудования, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Оборудования Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Оборудования. Цена единицы дополнительно поставляемого Оборудования или цена единицы Оборудования при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Оборудования должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Оборудования.

2.8. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренного Контрактом количества Оборудования и иных условий Контракта.

Статья 3. Порядок расчетов

3.1. Оплата по Контракту осуществляется за счет средств ПФХД на 2027 год год.

3.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке Оборудования и оказанию Услуг.

Окончательный расчет осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке Оборудования и оказанию Услуг .

3.3. Оплата по Контракту за поставленное Оборудование и оказанные Услуги осуществляется Заказчиком после представления Поставщиком в срок ____5 дней____ следующих документов:

3.3.1. документ о приемке, подписанных Поставщиком и Заказчиком ;

3.3.2. Актов ввода Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов (приложение № 4 к Контракту), подписанных Поставщиком;

3.4. На всех документах, перечисленных в пункте 3.3 Контракта обязательно должны быть указаны наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Контракта, даты оформления и подписания документов.

3.5. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки всего Оборудования,

предусмотренного Спецификацией (приложение №1 к Контракту), и оказания Услуг в течение 7 (семи) рабочих дней после представления Заказчику документов, предусмотренных пунктом 3.3 Контракта.

3.6. По окончании исполнения Сторонами обязательств по Контракту в течение _____ 5 дней _____ дней, Стороны подписывают Акт сверки расчетов (приложение № 6 к Контракту).

Статья 4. Упаковка и маркировка

4.1. Поставщик должен обеспечить упаковку Оборудования, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки. Упаковка Оборудования должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Оборудования.

При определении габаритов упаковки Оборудования и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность Мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования Оборудования.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, иметь следующую маркировку:

Наименование Оборудования: _____

Контракт № _____

Заказчик (название): Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Морозовская детская городская клиническая больница Департамента здравоохранения города Москвы»

Поставщик (название компании): _____

Пункт назначения: _____

Грузоотправитель: _____

Ящик/контейнер № _____, всего ящиков/контейнеров _____

Размеры (высота, длина, ширина) _____

Вес брутто _____ кг

Вес нетто _____ кг

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Оборудования, указанием веса

нетто, веса брутто, количества, указанием номера и даты Контракта, с приложением документации на Оборудование должны сопровождать каждый ящик/контейнер. Один упаковочный лист должен находиться внутри ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4. Упаковка и маркировка на упаковке, а также документация внутри и вне упаковки должны строго соответствовать специальным требованиям, установленным в Технических требованиях (приложение № 2 к Контракту).

Статья 5. Порядок поставки Оборудования и документация

5.1. Поставка Оборудования осуществляется Поставщиком в Место доставки в соответствии пунктом 1.4 Контракта, в срок:

начало срока поставки Оборудования: с даты заключения контракта.

окончание срока поставки Оборудования: 10.12.2027.

Поставщик за 5 дней до осуществления поставки Оборудования направляет в адрес Заказчика уведомление о времени доставки Оборудования в Место доставки.

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в Документе о приемке.

5.3. При поставке Оборудования Поставщик представляет следующую документацию:

5.3.1. копию регистрационного удостоверения на Оборудование, выданного соответствующими организациями;

5.3.2. техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) Оборудования на русском языке;

5.3.3. Документ о приемке;

5.3.4. гарантию производителя на Оборудование, срок действия которой составляет 12 месяцев, оформленную в виде отдельного документа;

5.3.5. гарантию Поставщика на Оборудование, срок действия которой должен составлять не менее срока действия гарантии производителя на Оборудование, оформленную в виде отдельного документа;

5.3.6. копию документа, подтверждающего соответствие Оборудования, выданного уполномоченными органами (организациями);

5.3.7. сведения, необходимые для работы с Оборудованием, включая предоставление ключей, паролей доступа, программ и иных сведений, необходимых для монтажа,

наладки, применения, эксплуатации, технического обслуживания данного вида Оборудования;

5.3.8. В случае неготовности помещения под проведение монтажных работ оборудование поставляется на склад Получателя или уполномоченной организации подведомственной Департаменту здравоохранения города Москвы, на ответственное хранение до момента готовности помещения Получателя для проведения монтажных работ по поставленному оборудованию. Факт неготовности/готовности помещения оформляется Актом неготовности/готовности помещения Приложение № 9 к контракту.

Статья 6. Порядок приемки Оборудования

6.1. Приемка поставленного Оборудования осуществляется в ходе передачи Оборудования Заказчику в Месте доставки и включает в себя следующее:

- а) проверку по упаковочным листам номенклатуры поставленного Оборудования на соответствие Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим требованиям (приложение № 2 к Контракту);
- б) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Контракта;
- в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Оборудования;
- г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Оборудование: регистрационных удостоверений, документа, подтверждающего соответствие Оборудования, выданного уполномоченными органами (организациями);
- д) проверку наличия технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Оборудования на русском языке;
- е) проверку комплектности и целостности поставленного Оборудования.

6.2. Приемка Оборудования осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

6.3. По факту приемки Оборудования Поставщик и Заказчик подписывают усиленными квалифицированными электронными подписями (далее – УКЭП) Документ о приемке в электронной форме сформированный в соответствии с правовыми актами Федеральной налоговой службы.

6.4. Одновременно с указанными в пункте 6.3 документами исполнитель представляет

обеспечение гарантийных обязательств в размере и порядке, установленном в статье 12 Контракта.

6.5. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу Оборудования в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

6.6. Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения от Поставщика документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта, направляет Поставщику подписанный УКЭП Документ о приемке или мотивированный отказ от подписания, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

6.7. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания Документа о приемке, Поставщик и Заказчик подписывают Документ о приемке в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 6.2 и 6.3 Контракта.

6.8. Со дня подписания УКЭП Документа о приемке Заказчиком все риски случайной гибели, утраты или повреждения Оборудования переходят к Заказчику.

6.9. Оформление Документа о приемке осуществляется после предоставления Поставщиком обеспечения гарантийного обязательства.

6.10. Заказчик имеет право осуществлять выборочную проверку поставляемого Товара.

6.10.1. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении образцов каждой партии Товара для проведения анализа независимыми профильными экспертными организациями по контролю качества медицинских изделий. Забор образцов производится в 3-х кратном количестве упаковок Товара, необходимых для проведения одного анализа. Расходы, связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

6.10.2. Выбор профильных экспертных организаций по контролю качества медицинских изделий осуществляется Заказчиком.»6.8.3. «Если по результатам выборочной проверки Товара определяется, что Товар не соответствует условиям Контракта, не соответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей партии. При этом объем поставки Товара и цена Контракта остаются неизменными, а Поставщик обязан заменить забракованную партию Товара. Расходы по проведению проверки Товара в случае, если по результатам выборочной проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик. При этом Заказчик имеет право потребовать замены всего поставленного

Товара или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

6.10.3. Заказчик в соответствии с пунктом 4 статьи 477 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

Статья 7. Порядок оказания и приемки Услуг

7.1. Услуги выполняются Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.

7.2. Услуги по сборке, установке, монтажу и вводу в эксплуатацию Оборудования, обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов Заказчика, эксплуатирующих Оборудование, и специалистов Заказчика, осуществляющих техническое обслуживание Оборудования, должны быть оказаны Поставщиком после подписания Сторонами Документа о приемке в соответствии с разделом 6 Контракта в срок 5 дней

7.3. Приемка оказанных Услуг осуществляется по факту их оказания, о чем Поставщик и Заказчик подписывают Акт ввода Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов (приложение № 4 к Контракту).

7.4. Оказание Услуг по сборке, установке и монтажу Оборудования осуществляется при наличии подготовленного помещения или места эксплуатации с учетом класса электробезопасности и иных требований безопасности в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования и законодательством Российской Федерации и включает комплекс работ по расконсервации, установке, сборке и монтажу Оборудования в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования.

7.5. Оказание Услуг по вводу в эксплуатацию Оборудования включает пусконаладочные работы, в том числе работы по наладке, настройке, регулировке, апробированию, инструментальному контролю соответствия выходных параметров Оборудования.

7.6. Оказание Услуг по обучению правилам эксплуатации специалистов Заказчика, эксплуатирующих Оборудование, и специалистов Заказчика (Получателя), осуществляющих техническое обслуживание Оборудования, включает в себя инструктаж и обучение правилам эксплуатации Оборудования, оформлению учетно-отчетной документации по техническому обслуживанию Оборудования, применению средств измерений, предусмотренных технической (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования и соответствующих

требованиям к их поверке и (или) калибровке, предусмотренным Федеральным законом от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений", необходимых для технического обслуживания и эксплуатации Оборудования, в объеме и порядке, предусмотренном технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования.

7.7. По окончании оказания Услуг Заказчик и Поставщик подписывают Акт ввода Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов (приложение № 4 к Контракту).

7.8. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов оказания Услуг, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу оказанных Услуг в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

7.9. Заказчик в течение ____5__ дней со дня получения от Поставщика Акта ввода Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов (приложение № 4 к Контракту) направляет Поставщику подписанный Акт ввода Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов (приложение № 4 к Контракту) или мотивированный отказ от подписания, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

7.10. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания Акта ввода Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов (приложение № 4 к Контракту), Поставщик и Заказчик (Получатель) подписывают Акт ввода Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов (приложение № 4 к Контракту) в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 7.8 и 7.9 Контракта.

Статья 8. Взаимодействие Сторон

8.1. Поставщик обязан:

8.1.1. поставить Оборудование в строгом соответствии с условиями Контракта в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

8.1.2. оказать Услуги в строгом соответствии с условиями Контракта в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

8.1.3. обеспечить обучение правилам эксплуатации (в соответствии с технической и

(или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования) и проведение инструктажа специалистов Заказчика (Получателей), эксплуатирующих Оборудование;

3.1.3(1). обеспечить инструктаж производителем или уполномоченным представителем производителя Оборудования специалистов Заказчика (Получателей), осуществляющих техническое обслуживание Оборудования в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Оборудования;

8.1.4. использовать квалифицированный персонал для оказания Услуг по сборке, установке, монтажу и вводу Оборудования в эксплуатацию, по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов Заказчика , эксплуатирующих Оборудование, специалистов Заказчика , осуществляющих техническое обслуживание Оборудования, в количестве, необходимом для оказания Услуг надлежащего качества;

8.1.5. осуществлять сборку, установку, монтаж и ввод в эксплуатацию Оборудования в помещении или месте эксплуатации Оборудования, подготовленном в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования, с учетом класса электробезопасности и иных требований безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.1.5(1).предоставить Заказчику (Получателям) сведения, необходимые для работы с Оборудованием, включая предоставление ключей, паролей доступа, программ и иных сведений, необходимых для технического обслуживания, применения и эксплуатации;

3.1.5(2).предоставить Заказчику (Получателям) сведения о расходных материалах и реагентах иных производителей, применение которых разрешено производителем Оборудования;

8.1.6. обеспечить соответствие поставляемого Оборудования и оказываемых Услуг требованиям качества, безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

8.1.7. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

8.1.8. незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

8.1.9. своими силами и за свой счет устранять допущенные недостатки при поставке Оборудования и оказании Услуг;

8.1.10. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;

8.1.11. обеспечивать гарантии на Оборудование в соответствии с разделом 8 Контракта.

8.1.12. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения, об изменении режима налогообложения, в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактического местонахождения Поставщика, уведомления об изменении режима налогообложения Поставщика, адрес и режим налогообложения, указанные в Контракте, будут считаться действительными.

8.2. Поставщик вправе:

8.2.1. требовать от Заказчика подготовки помещения или места эксплуатации, в котором будет осуществляться сборка, установка, монтаж и ввод в эксплуатацию Оборудования в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Оборудования, с учетом класса электробезопасности и иных требований безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

8.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Контракту;

8.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Оборудования и оказанных Услуг в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом;

8.3. Заказчик обязан:

8.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

8.3.2. обеспечить условия для оказания Поставщиком Услуг по сборке, установке, монтажу и вводу в эксплуатацию Оборудования, в том числе подготовку помещения или места эксплуатации, в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Оборудования, с учетом класса электробезопасности и иных требований безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

8.3.3. своевременно принять и оплатить поставленное Оборудование и надлежащим образом оказанные Услуги;

8.3.4. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.

8.4. Заказчик вправе:

8.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом;

8.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;

8.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

8.4.4. осуществлять контроль соответствия качества поставляемого Оборудования и качества оказанных Услуг, сроков поставки Оборудования и оказания Услуг требованиям Контракта;

8.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта;

8.4.6. отказаться от приемки некачественного Оборудования и ненадлежащим образом оказанных Услуг и потребовать безвозмездного устранения недостатков;

8.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Контракту требованиям, установленным Контрактом.

8.4.8. Осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара.

Статья 9. Гарантии

9.1. Поставщик гарантирует, что Оборудование, поставленное в соответствии с Контрактом, является новым, неиспользованным, серийно выпускаемым .

Поставщик гарантирует, что Оборудование, поставленное по Контракту, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании Оборудования в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту), Техническими требованиями (приложение № 2 к Контракту), технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования.

9.2. Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя) Оборудования, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Оборудования, а также надлежащее качество

Оборудования.

9.3. Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого Оборудования условиям Контракта, устранение неисправностей, связанных с дефектами производства, устранение неисправностей посредством замены запасных частей.

9.4. Гарантия Поставщика на поставленное Оборудование составляет 12 месяцев. Гарантия производителя на Оборудование составляет 12 месяцев. Гарантийный срок начинается со дня подписания соответствующего Акта ввода Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов (приложение № 4 к Контракту).

9.5. Неисправное или дефектное Оборудование будет возвращено Поставщику за его счет в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Оборудования гарантийный срок на данное Оборудование продлевается.

9.6. Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Оборудования, если они произошли:

- а) в результате внесения Заказчиком или третьей стороной модификаций или изменений Оборудования без письменного согласия Поставщика;
- б) в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания Оборудования, предусмотренных технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования.

Статья 10. Ответственность Сторон

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063».

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик направляет требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

10.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном настоящей статьей, в том числе рассчитывается как процент Цены контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент цены этапа исполнения Контракта.

10.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

- 10 процентов Цены контракта (этапа) в случае, если Цена контракта (этапа) не превышает 3 млн рублей;
- 5 процентов Цены контракта (этапа) в случае, если Цена контракта (этапа) составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);
- 1 процент Цены контракта (этапа) в случае, если Цена контракта (этапа) составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);
- 0,5 процента Цены контракта (этапа) в случае, если Цена контракта (этапа) составляет от 100 млн рублей до 500 млн рублей (включительно);
- 0,4 процента Цены контракта (этапа) в случае, если Цена контракта (этапа) составляет от 500 млн рублей до 1 млрд рублей (включительно);
- 0,3 процента Цены контракта (этапа) в случае, если Цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд рублей до 2 млрд рублей (включительно);
- 0,25 процента Цены контракта (этапа) в случае, если Цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд рублей до 5 млрд рублей (включительно);
- 0,2 процента Цены контракта (этапа) в случае, если Цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд рублей до 10 млрд рублей (включительно);
- 0,1 процента Цены контракта (этапа) в случае, если Цена контракта (этапа) превышает 10 млрд рублей.

10.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта,

размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим пунктом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

10.4.1. В случае, если Цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

- 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если Цена контракта не превышает 3 млн рублей;
- 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если Цена контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);
- 1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если Цена Контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);

10.4.2. В случае, если Цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

- 10 процентов Цены контракта, если Цена контракта не превышает 3 млн рублей;
- 5 процентов Цены контракта, если Цена контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);
- 1 процент Цены контракта, если Цена контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно).

10.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

- 1 000 рублей, если Цена контракта не превышает 3 млн рублей;
- 5 000 рублей, если Цена контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);
- 10 000 рублей, если Цена контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);
- 100 000 рублей, если Цена контракта превышает 100 млн рублей.

10.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных

Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

- 1 000 рублей, если Цена контракта не превышает 3 млн рублей (включительно);
- 5 000 рублей, если Цена контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);
- 10 000 рублей, если Цена контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);
- 100 000 рублей, если Цена контракта превышает 100 млн рублей.

10.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации Цены контракта уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

10.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Заказчиком, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

10.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать Цену контракта.

10.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать Цену контракта.

10.11. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

10.12. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов поставки товаров не в полном объеме и/или завышения стоимости товаров/работ/услуг Поставщик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

10.13. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

10.14. В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы, являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством.

10.15. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, не покрытой неустойкой.

10.16. В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.

Статья 11. Порядок изменения и расторжения Контракта

11.1. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным настоящим Контрактом, вносятся по соглашению Сторон, которое оформляется соответствующим дополнительным соглашением и является неотъемлемой частью настоящего Контракта, и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

11.2. Существенные условия Контракта могут быть изменены в случаях, предусмотренных статьей 95 Закона о контрактной системе.

11.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.3.1. Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от исполнения Контракта по инициативе Заказчика:

11.3.1.1. Осуществление поставки товаров ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть устранены в установленный разумный срок либо являются существенными и неустраняемыми.

11.3.1.2. Поставщик не приступает к исполнению Контракта в срок, установленный Контрактом, или неоднократно (от двух и более раз) нарушает объемы поставки товаров, предусмотренные Контрактом, или оказывает услуги выполняет работы так, что окончание их оказания к сроку, предусмотренному Контрактом, становится явно невозможно, либо в ходе оказания услуг стало очевидно, что они не будут оказаны надлежащим образом в установленный Контрактом срок.

11.3.1.3. Если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документации о закупке, указанной в преамбуле Контракта, требованиям к участникам данной закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе) и (или) поставляемому товару или при проведении закупки Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям такого извещения, что позволило ему стать победителем данной закупки.

11.3.1.4. Если в ходе исполнения Контракта вследствие реорганизации юридического лица, являющегося Поставщиком его права и обязанности по такому контракту перешли к вновь возникшему юридическому лицу, зарегистрированному на территории иностранного государства, в отношении которого в соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 1 части 2 статьи 14 Закона о контрактной системе установлены запрет закупок товаров, работ, услуг, соответственно поставляемых, выполняемых, оказываемых иностранными лицами, либо ограничение закупок товаров, работ, услуг, соответственно поставляемых, выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и Поставщик являлся российским лицом, либо в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 части 2 статьи 14 Закона о контрактной системе установлено преимущество в отношении товаров, работ, услуг, соответственно поставляемых, выполняемых, оказываемых российскими лицами, и Поставщик являлся российским лицом.

11.3.1.5. В случае, если по результатам экспертизы поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) с привлечением экспертов, экспертных организаций, в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта.

11.3.1.6. В случае, если Поставщик отказывается от согласования новых условий Контракта при наступлении обстоятельств, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

11.3.2. Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от исполнения Контракта по инициативе Поставщика:

11.3.2.1. Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты поставленного товара (оказанных услуг, выполненных работ) допущенные по вине Заказчика, при условии своевременного доведения лимитов финансирования для Заказчика.

11.3.2.2. Заказчиком неоднократно (не менее двух раз) отказано в приемке товаров, выполненных работ, оказанных услуг без направления Поставщику мотивированного отказа от подписания Документа о приемке в срок, предусмотренный Контрактом.

11.3.2.3. Необоснованный отказ Заказчика от оплаты поставленных товаров, оказанных услуг.

11.3.2.4. Непредставление Заказчиком отгрузочной разнарядки в установленный срок.

11.3.2.5. Невыборка Заказчиком товаров в установленный Контрактом срок (в случае если Контрактом предусмотрено получение товаров Заказчиком в месте нахождения Поставщика).

11.3.3. Стороны также вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11.4. Расторжение Контракта осуществляется в порядке статьи 95 Закона о контрактной системе.

11.5. Соглашение о расторжении Контракта заключается, решение об одностороннем расторжении Контракта формируется Сторонами с использованием единой информационной системы в сфере закупок.

При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего Контракта не освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных расчетов.

11.6. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Статья 12. Обеспечение исполнения Контракта, обеспечение гарантийных обязательств

12.1. Поставщик внес обеспечение исполнения Контракта в размере 1 489 566 (один миллион четыреста восемьдесят девять тысяч пятьсот шестьдесят шесть) рублей 75 (семьдесят пять) копеек, что составляет 5 % начальной (максимальной) цены контракта предусмотренной извещением об осуществлении закупок в форме безотзывной независимой гарантии/путем внесения денежных средств.

12.2. Поставщик при заключении Контракта должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере ____, что составляет _____ % начальной (максимальной) цены контракта, в случае если предложенная Поставщиком цена Контракта снижена на 25% и более, но не менее 10 % от начальной (максимальной)

цены Контракта, обеспечение исполнения Контракта предоставляется в соответствии со статьей 37 Федерального закона о контрактной системе.

Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно.

Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц» в соответствии с п.3. ст. 96 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

12.3. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

12.4. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику перечислены денежные средства, возврат обеспечения осуществляется Заказчиком в течение ____ дней с даты, подписания Сторонами Акта ввода оборудования в эксплуатацию, оказания услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов (приложение № 4 к Контракту). окончания гарантийного срока на Оборудование.

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.

12.5. Обеспечение гарантийных обязательств представляется в размере 1 489 566 (один миллион четыреста восемьдесят девять тысяч пятьсот шестьдесят шесть) рублей 75 (семьдесят пять) копеек, что составляет 5 % от начальной (максимальной) цены Контракта, предусмотренной документацией о закупке.

12.6. Способ обеспечения исполнения Контракта, обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяется участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе.

12.7. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по возврату аванса (при наличии), уплате неустоек в виде штрафов, пени, предусмотренных Контрактом, убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Контракту.

12.8. Денежные средства, в том числе части этих денежных средств в случае

уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона о контрактной системе возвращаются Заказчиком Поставщику по истечении срока действия данного обеспечения в срок до тридцати дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом. Денежные средства возвращаются на банковский счет Поставщика.

12.9. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 Закона о контрактной системе.

12.10. Поставщик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

12.11. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с разделом 10 настоящего контракта.

Статья 13. Исключительные права

13.1. Поставщик гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц, связанных с поставкой и использованием Оборудования в рамках Контракта.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при использовании Оборудования, включая судебные расходы и материальный ущерб, возмещаются Поставщиком.

Статья 14. Обстоятельства непреодолимой силы

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

14.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3. Если, по мнению Сторон, поставка товаров может быть продолжена в порядке, действовавшем согласно Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

14.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.5. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

Статья 15. Порядок урегулирования споров

15.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны должны действовать добросовестно и разумно. При исполнении Контракта ни одна из Сторон не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

15.2. При возникновении любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта (далее - разногласия), Стороны предпринимают усилия для урегулирования разногласий путем переговоров и оформляют результаты таких переговоров с учетом положений Контракта.

15.3. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии печати).

15.4. Все неурегулируемые разногласия разрешаются Сторонами в судебном порядке. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.

15.5. В случае наличия споров, разногласий и претензий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств другая Сторона может направить претензию с использованием единой информационной системы в сфере закупок путем направления электронных уведомлений.

По полученной претензии Сторона должна дать с использованием единой информационной системы в сфере закупок электронный ответ по существу в срок, не превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

15.6. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии указывается: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. Если претензионные требования подлежат стоимостной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма, ее полный и обоснованный расчет.

В подтверждение заявленных требований к претензии прилагаются надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

15.7. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и при не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.

Статья 16. Уведомления

16.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, высылается в виде электронного или заказного письма по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16.2. Уведомление считается доставленным в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством

факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

Статья 17. Срок действия Контракта и изменение Контракта

17.1. Контракт вступает в силу с момента подписания контракта и действует до 30 декабря 2027 года.

17.2. Все изменения Контракта должны быть совершены в письменном или электронном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Контракту.

Статья 18. Прочие условия

18.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны Контракта, или нарочно, или в электронной форме с использованием автоматизированных электронных систем, а также с использованием факсимильной связи, электронной почты. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

18.2. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

18.3. Выполнение в полном объеме обязательств Заказчиком и Поставщиком, предусмотренных Контрактом, является основанием для регистрации сведений об исполнении Контракта в Реестре контрактов, заключенных заказчиками, в порядке, предусмотренном действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.

Статья 19. Дополнительные условия и заключительные положения

19.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

19.2. Обязательства по Контракту считаются выполненными Поставщиком после подписания Сторонами Акта ввода Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению и инструктажу специалистов (приложение № 4 к Контракту).

19.3. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

19.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические требования;

Приложение № 4 - Акт ввода Оборудования в эксплуатацию, оказанию Услуг по обучению и инструктажу специалистов;

Приложение № 6 - Акт сверки расчетов;

Приложение № 9 - Акт о готовности (неготовности) помещения под монтаж медицинского оборудования.

Приложение № ____ - Техническое задание.

Статья 20. Электронное взаимодействие Сторон Контракта

20.1. Стороны при исполнении Контракта осуществляют обмен подписанным УКЭП электронным структурированным Документом о приемке, а также информацией в соответствии с статьей «Порядок приемки товара», посредством использования Поставщиком АИС «Портал поставщиков» в соответствии с Регламентом ведения Портала поставщиков (далее - Регламент), размещенным на официальном сайте АИС «Портал поставщиков» <https://zakupki.mos.ru/> и Заказчиком-УАИС «Бюджетный учет» или системы консолидированного управленческого учета единой медицинской информационно-аналитической системы (далее - СКУУ ЕМИАС).

20.1.1. При поставке товара Поставщик проверяет наличие стандартной товарной единицы, обозначающей единичный товар и содержащей описание товара, его характеристики, изображение поставляемого товара (далее – СТЕ) в АИС «Портал поставщиков», используемой для оформления Поставщиком электронного структурированного Документа о приемке. В случае отсутствия соответствующей СТЕ, до первого оформления отчетных документов по Контракту Поставщик создает СТЕ с описанием и характеристиками поставляемого товара посредством функционала АИС «Портал поставщиков».

20.2. Поставщик для работы в АИС «Портал поставщиков»:

- назначает должностных лиц, ответственных за организацию и осуществление электронного документооборота в соответствии с настоящей статьей Контракта (далее – уполномоченные должностные лица);
- обеспечивает получение УКЭП в аккредитованных удостоверяющих центрах в

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации для должностных лиц, уполномоченных на подписание документов при исполнении Контракта;

- обеспечивает регистрацию в АИС «Портал поставщиков» в соответствии с Регламентом;

- использует для подписания в АИС «Портал поставщиков» электронных документов УКЭП.

20.3. Стороны признают, что используемые в соответствии с настоящей статьей Контракта электронные документы имеют равную юридическую силу с документами на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями уполномоченных должностных лиц и оформленными в установленном порядке.

20.4. Электронные документы и информация в соответствии с настоящей статьей, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Контракта, не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации, за исключением случаев, когда необходимость наличия документа на бумажном носителе предусмотрена законодательством Российской Федерации.

20.5. Получение доступа к работе в АИС «Портал поставщиков», в том числе в целях осуществления электронного документооборота при исполнении Контракта, для Сторон осуществляется безвозмездно.

Статья 21. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК:	ПОСТАВЩИК:
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Морозовская детская городская клиническая больница Департамента здравоохранения города Москвы»	Адреса:
Адреса:	- юридический: _____;
- юридический: 119049, г. Москва, 4-й Добрынинский пер., д. 1/9;	- фактический: _____;
- фактический адрес: 119049, г. Москва, 4-й Добрынинский пер., д. 1/9;	Телефон: , факс: _____;
Телефон: +7 (499) 237-22-17, факс: +7 (499) 236-64-62;	Адрес электронной почты: _____;
Адрес электронной почты: KuleshovaSV@zdrav.mos.ru;	Получатель: л/с _____;
Получатель: _____	ОГРН: _____;
ОГРН: 1027739783620;	ИНН: _____;
	КПП: _____;
	БИК: _____;
	ОКОПФ: _____;
	Название Банка: _____;
	р/с: _____;
	к/с: _____;
	л/с: _____;

ИНН: 7705039232; КПП: 770501001; БИК: _____; Н а з в а н и е Банка: _____; р/с: _____; л/с: _____; к / с	Интернет сайт: _____; (ФИО лица, уполномоченного на подписание контракта) М.П.(при наличии)
; Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения и с п о л н е н и я контракта: _____ Интернет сайт: mdgkb.pro; (ФИО лица, уполномоченного на подписание контракта) М.П.	

Приложение № 1 к Контракту

от _____

№ _____

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п	Наименование Оборудования (марка, модель, год выпуска и другое)	Наименование Оборудования (в соответствии с регистрационным номером)	Дата регистрации Оборудования и его регистрационный номер	Код позиции каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (при наличии)	Ед. измерения	Количество, в ед.	Цена за ед., включая Услуги, руб. (включая НДС)	Общая стоимость, включая Услуги, руб. (включая НДС)
-------	--	---	---	--	------------------	----------------------	--	--

		овере нием)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9

От Заказчика:	От Поставщика:
_____	_____
М.П.	М.П. (при наличии)

Приложение № 2 к Контракту

от _____

№ _____

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

N	Наименование параметра	Требуемое значение
1. Общие сведения		
1.1.	Наименование Оборудования	
1.2.	Наименование производителя	
1.3.	Модель	
1.4.	Год выпуска Оборудования	
1.5.	Страна происхождения	
2. Технические характеристики		
2.1.		
2.2.		
3. Требования к упаковке и маркировке		
3.1.		
3.2.		
4. Дополнительные требования		
Срок предоставления гарантии производителя		
Срок предоставления гарантии поставщика		
Объем предоставления гарантии качества:		
- устранение неисправностей, связанных с дефектами производства		Наличие
- устранение неисправностей посредством замены запасных частей		Наличие
Доставка и ввод Оборудования в эксплуатацию		Наличие
Обучение правилам эксплуатации и инструктаж специалистов в месте доставки		Наличие

От Заказчика:	От Поставщика:
_____	_____
М.П.	М.П. (при наличии)

Приложение № 4

к Контракту

от _____

№ _____

Образец

АКТ

ВВОДА ОБОРУДОВАНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ОБУЧЕНИЮ ПРАВИЛАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ИНСТРУКТАЖУ

СПЕЦИАЛИСТОВ ПО КОНТРАКТУ

ОТ " __ " _____ 20__ Г. № ____

Поставщик _____ (полное наименование), в лице _____ (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Акт), действующего на основании _____ (указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с одной стороны, и Заказчик (полное наименование) _____, в лице _____ (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Акт), действующего на основании _____ (указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик осуществил сборку, установку, монтаж и ввод Оборудования в эксплуатацию, а Заказчик (Получатель) принял следующее Оборудование к эксплуатации согласно Спецификации (приложение № 1 к Контракту):

_____ (описание Оборудования).

Заводские (серийные) №№ _____

Перечень работ по вводу в эксплуатацию Оборудования: _____.

Результаты испытаний Оборудования: _____.

Оборудование находится в рабочем состоянии и отвечает техническим требованиям Контракта.

Получатель к установленному и введенному в эксплуатацию Оборудованию претензий не имеет.

В сроки предусмотренные условиями Контракта _____, Поставщиком проведены обучение правилам эксплуатации и инструктаж по правилам эксплуатации и технического обслуживания <3> Оборудования _____ следующих специалистов Заказчика (Получателя):

1. _____

2. _____

Обучение правилам эксплуатации и инструктаж специалистов Заказчика (Получателя) проведены в соответствии с порядком и программой обучения и инструктажа, технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования:

_____ (дать краткое описание программы обучения эксплуатации и инструктажа)

В результате проведенного обучения правилам эксплуатации и инструктажа специалисты Заказчика (Получателя) могут самостоятельно эксплуатировать Оборудование, проводить его техническое обслуживание в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования.

К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие ввод Оборудования в эксплуатацию и проведение обучения правилам эксплуатации и инструктажа специалистов Заказчика (Получателя):

_____ (перечислить документы).

От Поставщика:

М.П. (при наличии)

"__" _____ 20__ г. От Заказчика/Получателя:

М.П.

"__" _____ 20__ г.

Приложение № 6 к Контракту

от _____

N _____

Образец

АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ

и _____

(Государственный Контракт от _____ N _____)

Сальдо на _____ Раздел _____

(дата) (сумма)

Наименование Заказчика		Наименование Поставщика	
N платежных поручений	Сумма, руб.	N акта, дата	Сумма, руб.
Итого:			

Сальдо на _____

(дата) (сумма)

В пользу _____

Заказчик

Поставщик

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 9 к Контракту

от _____

№ _____

Образец

АКТ

О готовности (неготовности) помещения под монтаж медицинского оборудования

по контракту от «_____» _____ 20__ г. № _____

г. Москва

«_____»

_____ 20__ год

Мы, нижеподписавшиеся,

Поставщик

_____,

(наименование организации)

В
лице _____
_____,

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

Д е й с т в у ю щ е г о _____ н а
основании _____,

(доверенность №, дата, устав и т.д.)

Получатель _____
_____,

(наименование организации)

В
лице _____

(Ф.И.О., должность)

Организация _____

В
лице _____

(Ф.И.О., должность)

с о с т а в и л и н а с т о я щ и й а к т о т о м , ч т о п о м е щ е н и е

готово (не готово) для проведения работ по установке, сборке, монтажу, и вводу в эксплуатацию согласно требованиям технической документации следующего медицинского оборудования:

№ п/п	Наименование медицинского оборудования	Кол-во

Конкретные причины неготовности помещения (заполняется обязательно):

Срок устранения замечаний _____ дней. Повторная приемка «_____» _____ 20_
г.

от Поставщика

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

от Получателя

(подпись)

(Ф.И.О.)

от Организации

(подпись)

(Ф.И.О.)

Настоящий акт составлен в четырех экземплярах: по одному экземпляру для Заказчика, Получателя, Поставщика и Организация.